BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO A GRUPOS VULNERÁVEIS

ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI Nº 13.146/2015)

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM)

DISCIPLINA

Legislação de Proteção a Grupos Vulneráveis

BANCA

Variadas (provas de nível médio)

16	8	12	20
seções	quadros	dispositivos de lei	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA ... 3

2 BASE LEGAL ... 4

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS ... 4

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO ... 6

5 LEI SECA COMENTADA ... 12

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES ... 13

7 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL ... 15

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) ... 16

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS ... 16

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) ... 17

11 RESUMO DA VÉSPERA ... 21

Estudo completo do assunto — material integrado ... 22

Mapa mental do assunto ... 22

Lei seca do assunto — texto oficial ... 23

Bateria de questões resolvidas ... 27

Revisão rápida — perguntas e respostas ... 31

Vídeos complementares ... 32

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

A **Lei nº 13.146/2015**, chamada de **Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI)** ou **Estatuto da Pessoa com Deficiência**, nasceu da **Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência** da ONU e de seu Protocolo Facultativo, aprovados pelo Congresso Nacional com o procedimento do **art. 5º, § 3º, da Constituição** e, por isso, com **status equivalente ao de emenda constitucional**.

A lei mudou o foco: em vez de olhar apenas para a limitação da pessoa, ela olha para as **barreiras que a sociedade cria**. É o chamado **modelo social** da deficiência. Para o guarda municipal, isso significa mudar a forma de **abordar, atender e se comunicar** com a pessoa com deficiência, que é titular de direitos, tem plena capacidade civil e deve ser tratada com autonomia.

Nas provas, o tema costuma aparecer em questões de:

- **conceito** (quem é pessoa com deficiência, o que é barreira atitudinal, o que é desenho universal);
- **capacidade civil** (curatela e tomada de decisão apoiada);
- **atendimento prioritário** e suas exceções;
- **números** de acessibilidade (vagas de estacionamento, táxis, locadoras);
- **crimes** e penas (discriminação, apropriação, abandono, retenção de cartão).

A banca gosta de **trocar uma definição por outra** do art. 3º e de **trocar penas** entre os crimes.

> **BIZU**
>
> Conceito de pessoa com deficiência = **impedimento de longo prazo + interação com barreiras**. Se a alternativa definir deficiência só como "doença" ou "incapacidade", ela contraria o texto legal.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- definir pessoa com deficiência segundo o art. 2º e explicar o modelo social e a avaliação biopsicossocial;
- diferenciar acessibilidade, desenho universal, tecnologia assistiva, barreiras e adaptações razoáveis;
- explicar por que a deficiência não afeta a plena capacidade civil e como funcionam a curatela e a tomada de decisão apoiada;
- descrever o atendimento prioritário e os direitos de transporte e estacionamento;
- reconhecer os crimes da LBI e suas penas, inclusive a alteração do art. 90 pela Lei 15.163/2025;
- aplicar esses conceitos a situações de abordagem e atendimento ao público.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

- **CF/88, art. 5º, § 3º:** tratados de direitos humanos aprovados em cada Casa do Congresso, em dois turnos, por três quintos dos votos, equivalem a emendas constitucionais.
- **Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e Protocolo Facultativo:** ratificados pelo **Decreto Legislativo nº 186/2008** e promulgados pelo **Decreto nº 6.949/2009**.
- **Lei nº 13.146/2015 (LBI):**
  - arts. 1º a 3º: finalidade, conceito e definições;
  - arts. 4º a 8º: igualdade, não discriminação, capacidade civil e dever de prioridade;
  - arts. 9º a 11: atendimento prioritário, proteção em situações de risco e vedação de intervenção forçada;
  - arts. 27, 28 e 34: educação e trabalho;
  - arts. 46 a 56 e 63: transporte, mobilidade e acessibilidade;
  - arts. 79 a 81: acesso à justiça e direitos na aplicação de sanções penais;
  - arts. 84 e 85: capacidade legal e curatela;
  - arts. 88 a 91: crimes;
  - art. 98: nova redação dos crimes da Lei 7.853/1989;
  - arts. 114 e 116: alterações no Código Civil (incapacidade e tomada de decisão apoiada).
- **Código Civil, art. 1.783-A:** tomada de decisão apoiada.
- **Lei 15.163/2025:** alterou a pena do crime de abandono (art. 90) e criou formas qualificadas.

> LEI SECA
>
> **Art. 1º.** É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Pessoa com deficiência (art. 2º)

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem **impedimento de longo prazo** de natureza **física, mental, intelectual ou sensorial**, o qual, **em interação com uma ou mais barreiras**, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Duas ideias formam o conceito:

- o **impedimento de longo prazo** (físico, mental, intelectual ou sensorial);
- a **interação com barreiras**.

A deficiência não está só no corpo, mas no **encontro entre o corpo e um ambiente que exclui**. Uma pessoa em cadeira de rodas diante de uma escada sem rampa encontra uma barreira; com a rampa, a participação é

possível.

3.2. Avaliação biopsicossocial

A avaliação da deficiência, **quando necessária**, será **biopsicossocial**, realizada por **equipe multiprofissional e interdisciplinar**, e considerará (art. 2º, § 1º):

- os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;
- os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
- a limitação no desempenho de atividades;
- a restrição de participação.

Conforme a lei, o exame médico-pericial pode ser feito por telemedicina ou análise documental, nas situações definidas em regulamento (art. 2º, § 3º).

> **PEGADINHA**
>
> **"A avaliação da deficiência é exclusivamente médica, feita por um perito único."** Falso. É **biopsicossocial**, por equipe **multiprofissional e interdisciplinar**.

3.3. Definições do art. 3º

Termo	Ideia central
Acessibilidade	Condição de alcançar e usar, com segurança e autonomia, espaços, mobiliários, transportes, informação, comunicação e serviços
Desenho universal	Produtos, ambientes, programas e serviços usados por todos, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico
Tecnologia assistiva (ajuda técnica)	Produtos, equipamentos, recursos, metodologias, estratégias e serviços que promovem funcionalidade, autonomia e inclusão
Barreiras	Entraves, obstáculos, atitudes ou comportamentos que limitam ou impedem a participação social
Adaptações razoáveis	Ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso
Elementos de urbanização	Pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia, iluminação pública e semelhantes
Mobiliário urbano	Objetos existentes nas vias e espaços públicos, como semáforos, bancos, lixeiras, fontes de água e quiosques
Pessoa com mobilidade reduzida	Dificuldade de movimentação, permanente ou temporária; inclui idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso
Atendente pessoal	Quem assiste a pessoa com deficiência nas atividades diárias, com ou sem remuneração, excluídas as técnicas de profissões regulamentadas
Profissional de apoio escolar	Quem exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua nas atividades escolares necessárias

Termo	Ideia central
Acompanhante	Quem acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal

3.4. Os seis tipos de barreiras (art. 3º, IV)

- **Urbanísticas:** nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo (calçada esburacada, falta de rampa na esquina).
- **Arquitetônicas:** nos edifícios públicos e privados (escada sem elevador, banheiro sem adaptação).
- **Nos transportes:** nos sistemas e meios de transporte (ônibus sem elevador, ponto inacessível).
- **Nas comunicações e na informação:** obstáculos à expressão ou ao recebimento de mensagens (atendimento sem Libras, sem texto, sem leitura acessível).
- **Atitudinais:** atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições.
- **Tecnológicas:** as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias.

> **ATENÇÃO**
>
> As **barreiras atitudinais** são aquelas em que o agente público mais pode interferir no dia a dia. Exemplos: tratar o adulto com deficiência como criança, falar com o acompanhante em vez de falar com a pessoa, duvidar da sua autonomia, gritar com a pessoa surda.

3.5. Desenho universal x adaptação razoável

O **desenho universal** é a **regra geral**: o ambiente nasce acessível a todos. A **adaptação razoável** é usada quando, **comprovadamente**, o desenho universal não pode ser empreendido (art. 55, §§ 1º e 2º), e não pode gerar ônus desproporcional e indevido.

> **COMPARAÇÃO**
>
> Uma praça nova projetada com piso tátil, rampas suaves e bancos com apoio é **desenho universal**. Num prédio antigo e tombado, onde não é possível reconstruir a entrada, instalar uma plataforma elevatória lateral é **adaptação razoável**.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Igualdade e não discriminação (art. 4º)

Toda pessoa com deficiência tem direito à **igualdade de oportunidades** com as demais pessoas e **não sofrerá nenhuma espécie de discriminação**.

Discriminação em razão da deficiência é toda forma de **distinção, restrição ou exclusão**, **por ação ou omissão**, que tenha o **propósito ou o efeito** de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, **incluindo a recusa de adaptações**

razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas (art. 4º, § 1º).

A pessoa com deficiência **não está obrigada** à fruição de benefícios decorrentes de **ação afirmativa** (art. 4º, § 2º). Ela pode, por exemplo, concorrer a uma vaga de ampla concorrência se preferir.

> **PEGADINHA**
>
> Discriminação **não exige intenção**: basta o **efeito** de prejudicar. E a **omissão** também discrimina. Recusar adaptação razoável ou tecnologia assistiva é discriminação.

4.2. Proteção especial (arts. 5º e 7º)

A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de **negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante** (art. 5º). Para essa proteção, são considerados **especialmente vulneráveis** a **criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência** (art. 5º, parágrafo único).

O art. 7º impõe a **todos** o dever de **comunicar à autoridade competente** qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência.

4.3. Plena capacidade civil (art. 6º)

A deficiência **não afeta a plena capacidade civil** da pessoa, inclusive para:

- casar-se e constituir união estável;
- exercer direitos sexuais e reprodutivos;
- decidir sobre o número de filhos e ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;
- conservar sua fertilidade, **sendo vedada a esterilização compulsória**;
- exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária;
- exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades.

Em consequência, o Código Civil foi alterado: hoje, são **absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos** (art. 3º do Código Civil, com a redação dada pelo art. 114 da LBI). A pessoa com deficiência tem assegurado o exercício de sua **capacidade legal em igualdade de condições** com as demais pessoas (art. 84).

4.4. Curatela (arts. 84 e 85)

Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à **curatela**, que é:

- **medida protetiva extraordinária**;
- **proporcional** às necessidades e às circunstâncias de cada caso;
- de **menor duração possível**.

A curatela afeta **tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial** (art. 85). Ela **não alcança** o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto (art. 85, § 1º).

EXEMPLO

Ana, pessoa com deficiência intelectual, quer se casar, e a família diz que ela precisa de autorização do curador. Está errado. O art. 6º, I, assegura a capacidade para casar-se, e o art. 85, § 1º, diz que a curatela **não alcança o matrimônio**. A curatela, quando existe, afeta só atos patrimoniais e negociais.

4.5. Tomada de decisão apoiada (CC, art. 1.783-A)

A **tomada de decisão apoiada** é **facultativa** e parte da **própria pessoa** com deficiência, que elege **pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas**, com quem mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para apoiá-la nas decisões sobre atos da vida civil. O instituto foi inserido no Código Civil pelo art. 116 da LBI.

Diferente da curatela, **quem decide continua sendo a pessoa**; os apoiadores apenas **prestam apoio**, fornecendo elementos e informações para que ela exerça sua capacidade.

ATENÇÃO

A lei fala em **"pelo menos duas"** pessoas idôneas, e não em "exatamente duas". Se a alternativa disser que o apoio é dado por uma única pessoa ou que os apoiadores decidem no lugar da pessoa, está errada.

4.6. Dever de prioridade (art. 8º)

É dever do **Estado, da sociedade e da família** assegurar à pessoa com deficiência, **com prioridade**, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, entre outros.

4.7. Atendimento prioritário (art. 9º)

A pessoa com deficiência tem direito a receber **atendimento prioritário**, sobretudo com a finalidade de:

- **I** - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
- **II** - atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público;
- **III** - disponibilização de recursos, humanos e tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições;
- **IV** - pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo e segurança no embarque e no desembarque;
- **V** - acesso a informações e recursos de comunicação acessíveis;
- **VI** - recebimento de restituição de imposto de renda;
- **VII** - tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada.

Esses direitos são **extensivos ao acompanhante** e ao **atendente pessoal**, **exceto** quanto à **restituição de imposto de renda (VI)** e à **tramitação processual (VII)** (art. 9º, § 1º). Nos **serviços de emergência** públicos e privados, a prioridade é **condicionada aos protocolos de atendimento médico** (art. 9º, § 2º).

BIZU

O acompanhante "pega carona" na prioridade em quase tudo, **menos no dinheiro e no processo**: restituição de imposto de renda e tramitação processual são exclusivos da pessoa com deficiência.

4.8. Situações de risco e vedação de intervenção forçada (arts. 10 e 11)

Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência **ao longo de toda a vida** (art. 10). Em **situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública**, a pessoa com deficiência será considerada **vulnerável**, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança (art. 10, parágrafo único).

O art. 11 veda obrigar a pessoa com deficiência a se submeter a **intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada**.

EXEMPLO

Em uma enchente, a equipe da guarda organiza a evacuação de um conjunto habitacional. Pessoas com deficiência são consideradas **vulneráveis** (art. 10, parágrafo único) e devem receber **proteção e socorro prioritários** (art. 9º, I), com os recursos de apoio necessários.

4.9. Acesso à justiça e segurança pública (arts. 79 a 81)

- O art. 79, § 1º, determina a **capacitação** dos membros e servidores do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos **órgãos de segurança pública** e do sistema penitenciário quanto aos direitos da pessoa com deficiência.
- O art. 79, § 2º, assegura à pessoa com deficiência submetida a medida restritiva de liberdade **todos os direitos** dos demais apenados, com **acessibilidade**.
- O art. 81 garante que os direitos da pessoa com deficiência sejam respeitados na **aplicação de sanções penais**.

4.10. Transporte e mobilidade (arts. 46 a 52)

Tema	Regra
Vagas de estacionamento (art. 47)	2% do total, garantida no mínimo 1 vaga sinalizada, para veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, mediante credencial
Credencial (art. 47, § 4º)	Vinculada à pessoa com deficiência; válida em todo o território nacional
Embarque (art. 48, § 2º)	Prioridade e segurança no embarque e no desembarque
Táxis (art. 51)	10% da frota acessível; proibida cobrança diferenciada
Locadoras (art. 52)	1 veículo adaptado a cada 20 da frota

EXEMPLO

Um estacionamento com **150 vagas** deve reservar 2% do total: 150 x 0,02 = **3 vagas**. Um com **400 vagas** reserva 400 x 0,02 = **8 vagas**. Um com 30 vagas teria 0,6 vaga pelo cálculo, mas a lei garante **no mínimo 1 vaga**.

4.11. Acessibilidade (arts. 53 a 56 e 63)

- A **acessibilidade** é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida **viver de forma independente** e exercer seus direitos de cidadania e de participação social (art. 53).
- Projetos arquitetônicos, urbanísticos, de comunicação e de transporte coletivo, além de concessões e financiamentos públicos, devem observar a acessibilidade (art. 54).
- A construção, reforma, ampliação ou mudança de uso de **edificações abertas ao público** deve ser feita de modo acessível (art. 56).
- Os **sítios de internet** mantidos por empresas com sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo devem ser acessíveis (art. 63).

4.12. Trabalho e educação (arts. 27, 28 e 34)

- **Trabalho (art. 34):** direito ao trabalho de **livre escolha e aceitação**, em ambiente acessível e inclusivo, com **igual remuneração por trabalho de igual valor**. É vedada qualquer restrição ou discriminação, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção e contratação, bem como a **exigência de aptidão plena** (art. 34, § 3º).
- **Educação (art. 27):** sistema educacional **inclusivo em todos os níveis** e aprendizado ao longo de toda a vida.
- **Educação bilíngue (art. 28):** entre outras medidas, oferta de educação bilíngue, em **Libras como primeira língua** e na modalidade escrita da **língua portuguesa como segunda língua**.

4.13. Crimes da LBI (arts. 88 a 91)

Artigo	Conduta	Pena
88	Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência	Reclusão, 1 a 3 anos, e multa
88, § 1º	Vítima sob cuidado e responsabilidade do agente	Aumento de 1/3
88, § 2º	Mesmo crime cometido por meio de comunicação social ou publicação de qualquer natureza	Reclusão, 2 a 5 anos, e multa
89	Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento	Reclusão, 1 a 4 anos, e multa
90	Abandonar em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres	Reclusão, 2 a 5 anos, e multa (redação de 2025)
90, § 1º	Abandono do qual resulta lesão corporal grave	Reclusão, 3 a 7 anos, e multa
90, § 2º	Abandono do qual resulta morte	Reclusão, 8 a 14 anos, e multa

Artigo	Conduta	Pena
91	Reter ou utilizar cartão magnético, meio eletrônico ou documento para obter vantagem indevida	Detenção, 6 meses a 2 anos, e multa

Causas de aumento:

- **Art. 88, § 1º:** + 1/3 se a vítima estiver sob **cuidado e responsabilidade** do agente.
- **Art. 89, parágrafo único:** + 1/3 se cometido por **tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial**, ou por quem se apropriou **em razão de ofício ou de profissão**.
- **Art. 91, parágrafo único:** + 1/3 se cometido por **tutor ou curador**.

Medidas na discriminação por meio de comunicação (art. 88, §§ 3º e 4º): o juiz pode determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, **ainda antes do inquérito policial**, sob pena de desobediência, o **recolhimento ou a busca e apreensão** dos exemplares do material discriminatório e a **interdição** das mensagens ou páginas na internet. Após o trânsito em julgado, é efeito da condenação a **destruição** do material apreendido.

ATENÇÃO

O **art. 90** foi alterado pela **Lei 15.163/2025**: a pena do caput passou a ser de **reclusão de 2 a 5 anos e multa**, e foram criadas formas qualificadas por **lesão corporal grave (3 a 7 anos)** e por **morte (8 a 14 anos)**. Materiais antigos trazem pena de 6 meses a 3 anos, que **não vale mais**.

EXEMPLO

Um tutor, aproveitando-se da função, desvia a pensão da pessoa com deficiência. Art. 89: reclusão de 1 a 4 anos e multa, aumentada de 1/3 por ser tutor. 1 ano + 1/3 = **1 ano e 4 meses**; 4 anos + 1/3 = **5 anos e 4 meses**. Pena: reclusão de 1 ano e 4 meses a 5 anos e 4 meses, e multa.

4.14. Crimes da Lei 7.853/1989

Há ainda os crimes da **Lei 7.853/1989**, com redação dada pelo **art. 98 da LBI**, que prevê **reclusão de 2 a 5 anos e multa** para quem, por exemplo:

- recusar, suspender ou cancelar a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino em razão da deficiência;
- obstar inscrição em concurso público ou acesso a cargo público em razão da deficiência;
- negar emprego ou trabalho por causa da deficiência.

4.15. Exemplo de abordagem

EXEMPLO

Uma loja se recusa a permitir a entrada de uma pessoa com **cão-guia**, alegando regra interna de higiene. O cão-guia é recurso de apoio à autonomia da pessoa com deficiência visual, e a recusa impede o acesso a estabelecimento aberto ao público. Há **discriminação** (art. 4º, § 1º), que pode configurar o **crime do art. 88** (reclusão de 1 a 3 anos e multa). A guarda deve garantir o acesso, orientar o responsável e, se houver crime, conduzir o caso à autoridade policial.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

TEXTO LEGAL

> **Art. 2º, caput.** Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Comentário: quatro naturezas (física, mental, intelectual, sensorial), **longo prazo** e **barreiras**. Impedimento passageiro, sozinho, não basta para o conceito de deficiência (mas pode caracterizar mobilidade reduzida).

> **Art. 4º, § 1º.** Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.

Comentário:

"propósito **ou** efeito"

e

"ação **ou** omissão"

. A recusa de adaptação razoável e de tecnologia assistiva está expressamente incluída.

> **Art. 4º, § 2º.** A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa.

Comentário: a escolha é da pessoa, sem necessidade de autorização judicial ou de curador.

> **Art. 5º, parágrafo único.** Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência.

Comentário: quatro grupos **especialmente vulneráveis**: criança, adolescente, mulher e idoso, todos **com deficiência**.

> **Art. 6º.** A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: I - casar-se e constituir união estável; II - exercer direitos sexuais e reprodutivos; (...) IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; (...)

Comentário: a regra é a **plena capacidade**. A esterilização compulsória é **vedada**.

> **Art. 9º, § 1º.** Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos VI e VII deste artigo.

Comentário: exceções: **VI** (restituição de imposto de renda) e **VII** (tramitação processual).

> **Art. 9º, § 2º.** Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por esta Lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico.

Comentário: no pronto-socorro, vale a **classificação de risco** médica; a prioridade não passa por cima do protocolo.

> **Art. 10, parágrafo único.** Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança.

Comentário: dispositivo de aplicação direta para a defesa civil e para a guarda municipal.

> **Art. 88.** Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Comentário: três verbos: **praticar, induzir, incitar**. Aumento de 1/3 se a vítima estiver sob cuidado do agente; pena de 2 a 5 anos se por meio de comunicação social ou publicação.

> **Art. 90.** Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Comentário: redação dada pela Lei 15.163/2025, com qualificadoras por lesão grave (3 a 7 anos) e morte (8 a 14 anos).

> **Art. 91.** Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou à realização de operações financeiras, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Comentário: é o único crime da LBI com pena de **detenção**. Exige o **fim de obter vantagem indevida**. Aumento de 1/3 se praticado por tutor ou curador.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Curatela x tomada de decisão apoiada

Ponto	Curatela	Decisão apoiada
Natureza	Medida protetiva extraordinária	Faculdade da própria pessoa
Quem decide	O curador, nos atos patrimoniais e negociais	A pessoa apoiada, com apoio

Ponto	Curatela	Decisão apoiada
Alcance	Apenas atos patrimoniais e negociais	Atos da vida civil, nos limites do termo
Quem inicia	Processo próprio de curatela	Pedido da pessoa a ser apoiada
Número de pessoas	Um curador (ou mais, conforme o caso)	Pelo menos duas pessoas idôneas

6.2. Deficiência x mobilidade reduzida

Aspecto	Pessoa com deficiência	Pessoa com mobilidade reduzida
Base	Impedimento de longo prazo + barreiras	Dificuldade de movimentação
Duração	Longo prazo	Permanente ou temporária
Exemplos	Pessoa cega, surda, com deficiência física ou intelectual	Idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo, obeso

6.3. Desenho universal x adaptação razoável x tecnologia assistiva

Instituto	Ideia	Exemplo
Desenho universal	Ambiente feito para todos desde o início	Praça nova com rampas e piso tátil
Adaptação razoável	Ajuste pontual sem ônus desproporcional	Plataforma elevatória em prédio antigo
Tecnologia assistiva	Recurso que dá autonomia à pessoa	Cadeira de rodas, leitor de tela, cão-guia

6.4. Crimes e penas

Crime	Espécie de pena	Faixa
Discriminação (art. 88)	Reclusão	1 a 3 anos, e multa
Discriminação por comunicação social (art. 88, § 2º)	Reclusão	2 a 5 anos, e multa
Apropriação de rendimentos (art. 89)	Reclusão	1 a 4 anos, e multa
Abandono (art. 90)	Reclusão	2 a 5 anos, e multa
Retenção de cartão (art. 91)	Detenção	6 meses a 2 anos, e multa

7 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

A guarda municipal atende pessoas com deficiência em praças, terminais, escolas, eventos, prédios públicos e ocorrências. A LBI orienta essa atuação:

- **Comunicar-se de forma acessível:** falar diretamente com a pessoa, e não com o acompanhante; usar escrita, texto no celular ou intérprete de Libras, quando disponível; descrever o ambiente para a pessoa cega.
- **Respeitar a tecnologia assistiva:** cadeira de rodas, bengala, aparelho auditivo e **cão-guia** fazem parte da autonomia da pessoa. Não se deve tocar, empurrar ou retirar sem consentimento.
- **Evitar barreiras atitudinais:** não infantilizar, não duvidar da capacidade, não gritar, não presumir incapacidade.
- **Prioridade em socorro e proteção** (art. 9º, I) e **vulnerabilidade em situações de risco** (art. 10, parágrafo único).
- **Fiscalizar e orientar** sobre vagas reservadas e acessibilidade, nos limites das atribuições locais.
- **Identificar crimes** (discriminação, apropriação de benefícios, abandono, retenção de cartão) e conduzir à autoridade policial.
- **Comunicar** qualquer ameaça ou violação de direitos à autoridade competente (art. 7º).
- Na **condução** de pessoa com deficiência, garantir acessibilidade e respeito aos seus direitos, como em qualquer medida restritiva (art. 79, § 2º; art. 81).

EXEMPLO

Uma pessoa surda procura a guarda para registrar uma ocorrência. Em vez de gritar ou pedir que um parente fale por ela, o agente usa **escrita, texto no celular ou intérprete de Libras**, quando disponível. A comunicação acessível evita uma **barreira nas comunicações** (art. 3º, IV, d) e uma **barreira atitudinal** (art. 3º, IV, e).

EXEMPLO

Em ronda, a equipe encontra um idoso com deficiência que relata que o sobrinho guarda seu cartão do benefício e saca o dinheiro para uso próprio. Em tese, há o crime do **art. 91** (retenção do cartão para vantagem indevida) e, quanto ao dinheiro desviado, o do **art. 89**. A equipe acolhe a vítima e conduz o caso à autoridade policial.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Base:** Convenção da ONU com **status de emenda constitucional** (art. 5º, § 3º, da CF).
- **Conceito:** impedimento de **longo prazo** (físico, mental, intelectual ou sensorial) + **barreiras**.
- **Avaliação:** biopsicossocial, equipe **multiprofissional e interdisciplinar**.
- **Seis barreiras:** urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e na informação, **atitudinais** e tecnológicas.
- **Desenho universal** é regra; **adaptação razoável** é exceção sem ônus desproporcional.
- **Mobilidade reduzida** inclui idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso.
- **Mobiliário urbano** (bancos, lixeiras, semáforos) x **elementos de urbanização** (pavimentação, saneamento).
- **Discriminação** inclui omissão, efeito e recusa de adaptação razoável ou tecnologia assistiva.
- **Ação afirmativa** não é obrigatória.
- **Especialmente vulneráveis:** criança, adolescente, mulher e idoso, com deficiência.
- **Capacidade civil plena**; esterilização compulsória vedada; absolutamente incapazes só os menores de 16.
- **Curatela:** extraordinária, proporcional, menor tempo possível, **só atos patrimoniais e negociais**.
- **Decisão apoiada: pelo menos duas** pessoas idôneas escolhidas pela própria pessoa.
- **Prioridade** extensiva ao acompanhante, **exceto IR e processo**; na emergência, segue o protocolo médico.
- **Vagas:** 2%, no mínimo 1; **táxis:** 10%; **locadoras:** 1 a cada 20.
- **Crimes:** art. 88 (1 a 3; 2 a 5 por comunicação), art. 89 (1 a 4), art. 90 (2 a 5, após 2025), art. 91 (detenção de 6 meses a 2 anos).

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"Pessoa com deficiência é quem tem doença incapacitante."*
Falso. É quem tem impedimento de longo prazo que, em interação com barreiras, pode obstruir sua participação plena.

✗ *"A avaliação da deficiência é sempre exclusivamente médica."*
Falso. Quando necessária, é biopsicossocial, por equipe multiprofissional e interdisciplinar.

✗ *"Desenho universal e adaptação razoável são sinônimos."*
Falso. O desenho universal é a regra geral; a adaptação razoável é usada quando ele comprovadamente não pode ser empreendido.

✗ *"Mobilidade reduzida é sinônimo de deficiência física."*
Falso. Inclui idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso, que podem não ter deficiência.

✗ *"Só há discriminação quando o agente age com intenção de excluir."*
Falso. Basta o efeito de prejudicar, e a omissão também conta.

✗ *"Recusar adaptação razoável não é discriminação, apenas falta de estrutura."*
Falso. O art. 4º, § 1º, inclui expressamente a recusa de adaptações razoáveis e de tecnologias assistivas.

✗ *"A pessoa com deficiência é obrigada a usar as vagas de ação afirmativa."*
Falso. Ela não está obrigada à fruição desses benefícios.

✗ *"A deficiência retira a capacidade civil da pessoa."*
Falso. A deficiência não afeta a plena capacidade civil.

✗ *"A curatela alcança o casamento, o voto e a saúde do curatelado."*
Falso. Afeta apenas atos patrimoniais e negociais.

✗ *"Na tomada de decisão apoiada, o apoiador decide em nome da pessoa."*
Falso. Quem decide é a pessoa apoiada; os apoiadores, pelo menos dois, prestam apoio.

✗ *"O acompanhante tem todos os direitos de prioridade da pessoa com deficiência, inclusive na restituição do imposto de renda."*
Falso. As exceções são a restituição de imposto de renda e a tramitação processual.

✗ *"O abandono de pessoa com deficiência em hospital tem pena de 6 meses a 3 anos."*
Falso. Desde a Lei 15.163/2025, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa.

✗ *"Discriminar pessoa com deficiência pela imprensa tem a mesma pena da discriminação comum."*
Falso. Por meio de comunicação social ou publicação, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa.

✗ *"O aumento de 1/3 no art. 88 ocorre quando a discriminação é praticada em público."*
Falso. Ocorre quando a vítima está sob cuidado e responsabilidade do agente.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Segundo a Lei nº 13.146/2015, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem

A qualquer doença, ainda que temporária, que a impeça de trabalhar.

B impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade.

C incapacidade civil declarada por sentença judicial.

D dificuldade de movimentação temporária, como a gestante e a lactante.

Gabarito: B.

É o conceito do art. 2º. A alternativa A ignora o longo prazo e as barreiras. A alternativa C contraria o art. 6º, pois a deficiência não afeta a capacidade civil. A alternativa D descreve a pessoa com mobilidade reduzida, e não a pessoa com deficiência.

QUESTÃO 02

Atitudes ou comportamentos que impedem ou prejudicam a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições são denominados, pela LBI, barreiras

A urbanísticas.

B arquitetônicas.

C tecnológicas.

D atitudinais.

Gabarito: D.

Barreiras atitudinais são atitudes ou comportamentos que impedem ou prejudicam a participação. As urbanísticas estão nas vias e espaços públicos (A); as arquitetônicas, nos edifícios (B); as tecnológicas dificultam o acesso às tecnologias (C).

QUESTÃO 03

Para os fins do Estatuto, pessoa com mobilidade reduzida é aquela que tem dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, e inclui

A a pessoa idosa, a gestante, a lactante, a pessoa com criança de colo e a pessoa obesa.

B apenas a pessoa com deficiência física permanente e comprovada.

C exclusivamente quem utiliza cadeira de rodas.

D somente pessoas com deficiência visual ou auditiva.

Gabarito: A.

O art. 3º, IX, inclui expressamente idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. A mobilidade reduzida não se limita à deficiência física permanente (B), ao uso de cadeira de rodas (C) ou a deficiências sensoriais (D).

QUESTÃO 04

De acordo com o Estatuto, considera-se discriminação em razão da deficiência

A somente a ação intencional, não sendo punível a omissão.

B apenas a distinção praticada por agente público em ato formal.

C toda distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que prejudique direitos da pessoa com deficiência, inclusive a recusa de adaptações razoáveis.

D apenas a conduta que cause dano patrimonial comprovado.

Gabarito: C.

Art. 4º, § 1º. A omissão também discrimina (A); a discriminação pode ser praticada por qualquer pessoa, não só por agente público (B); não se exige dano patrimonial (D).

QUESTÃO 05

Um estacionamento aberto ao público possui 400 vagas. Segundo a LBI, o número de vagas a reservar para veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade é de

A 4 vagas.

B 12 vagas.

C 8 vagas.

D 40 vagas.

Gabarito: C.

O art. 47 determina 2% do total, garantida no mínimo uma vaga: 400 x 0,02 = 8. As demais alternativas correspondem a 1% (A), 3% (B) e 10% (D).

QUESTÃO 06

Ana, pessoa com deficiência intelectual sob curatela, deseja casar-se. Segundo a LBI,

A ela depende de autorização do curador para o casamento.

B ela pode casar-se, pois a curatela afeta apenas atos patrimoniais e negociais e não alcança o direito ao matrimônio.

C o casamento é proibido enquanto durar a curatela.

D o casamento depende de autorização do Ministério Público.

Gabarito: B.

O art. 6º, I, assegura a capacidade para casar-se, e o art. 85, § 1º, afirma que a curatela não alcança o matrimônio. Não há exigência de autorização do curador (A) ou do Ministério Público (D), nem proibição (C).

QUESTÃO 07

Sobre a tomada de decisão apoiada, é correto afirmar que

A) é imposta pelo juiz a pedido da família, independentemente da vontade da pessoa.

B) os apoiadores passam a decidir em nome da pessoa com deficiência.

C) a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas, de sua confiança, para apoiá-la nas decisões sobre atos da vida civil.

D) é exercida por um único apoiador, nomeado pelo Ministério Público.

Gabarito: C.

É a regra do art. 1.783-A do Código Civil. A iniciativa é da própria pessoa (A); quem decide continua sendo ela (B); são pelo menos duas pessoas, escolhidas por ela (D).

QUESTÃO 08

O direito ao atendimento prioritário previsto no art. 9º da LBI é extensivo ao acompanhante ou ao atendente pessoal da pessoa com deficiência,

A) exceto quanto à restituição de imposto de renda e à tramitação processual.

B) em todas as hipóteses, sem exceção.

C) apenas quanto à restituição de imposto de renda.

D) apenas nos serviços de emergência.

Gabarito: A.

O art. 9º, § 1º, exclui da extensão os incisos VI (restituição de imposto de renda) e VII (tramitação processual). Por isso B e C erram. A alternativa D erra porque, nos serviços de emergência, a prioridade é condicionada aos protocolos médicos, e a extensão ao acompanhante vale para as demais hipóteses do artigo.

QUESTÃO 09

Uma pessoa publica, em jornal de grande circulação, texto incitando a discriminação contra pessoas com deficiência. Segundo a LBI, a pena prevista é de

A) reclusão de 1 a 3 anos e multa, aumentada de 1/3 por ser em público.

B) detenção de 6 meses a 2 anos e multa.

C) apenas multa.

D) reclusão de 2 a 5 anos e multa.

Gabarito: D.

O art. 88, § 2º, eleva a pena para reclusão de 2 a 5 anos e multa quando o crime é cometido por meio de comunicação social ou publicação de qualquer natureza. O aumento de 1/3 ocorre quando a vítima está sob cuidado e responsabilidade do agente, não por ser em público (A). Detenção de 6 meses a 2 anos é a pena do art. 91 (B). Não há previsão de pena só de multa (C).

QUESTÃO 10

Um filho deixa o pai, pessoa com deficiência, em uma casa de saúde e não retorna mais, abandonando-o. De acordo com a redação atual da LBI, a pena do crime de abandono, sem resultado mais grave, é de

A detenção de 6 meses a 3 anos.

B reclusão de 2 a 5 anos e multa.

C reclusão de 8 a 14 anos e multa.

D detenção de 6 meses a 2 anos e multa.

Gabarito: B.

Desde a Lei 15.163/2025, o caput do art. 90 prevê reclusão de 2 a 5 anos e multa. A alternativa A traz a pena antiga, que não vale mais. A alternativa C é a pena da forma qualificada pela morte. A alternativa D é a pena do art. 91 (retenção de cartão).

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- LBI baseada na **Convenção da ONU**, com **status de emenda constitucional** (art. 5º, § 3º, da CF).
- **Pessoa com deficiência:** impedimento de **longo prazo** (físico, mental, intelectual ou sensorial) + **barreiras**. Modelo social.
- **Avaliação:** biopsicossocial, equipe multiprofissional e interdisciplinar.
- **Barreiras:** urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e na informação, **atitudinais**, tecnológicas.
- **Desenho universal** é a regra; **adaptação razoável** quando ele não pode ser empreendido, sem ônus desproporcional.
- **Mobilidade reduzida:** idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo, obeso.
- **Discriminação:** ação ou omissão, propósito ou efeito; inclui recusa de adaptação razoável e de tecnologia assistiva.
- **Ação afirmativa:** não é obrigatória.
- **Especialmente vulneráveis:** criança, adolescente, mulher e idoso, com deficiência.
- **Dever de comunicar** ameaça ou violação: de todos (art. 7º).
- **Capacidade civil plena;** esterilização compulsória vedada; absolutamente incapazes só os menores de 16.
- **Curatela:** extraordinária, proporcional, pelo menor tempo; **só atos patrimoniais e negociais**; não alcança corpo, sexualidade, matrimônio, privacidade, educação, saúde, trabalho e voto.
- **Decisão apoiada:** a pessoa escolhe **pelo menos duas** pessoas idôneas; ela continua decidindo.
- **Prioridade:** socorro, atendimento ao público, transporte, comunicação, IR, processo; extensiva ao

acompanhante, **exceto IR e processo**; emergência segue protocolo médico.

- **Situação de risco ou calamidade:** pessoa com deficiência é vulnerável.
- **Vagas:** 2%, mínimo 1; **táxis:** 10% acessíveis; **locadoras:** 1 a cada 20.
- **Art. 88:** discriminação, reclusão de 1 a 3 anos e multa; + 1/3 se sob cuidado do agente; 2 a 5 anos por comunicação social.
- **Art. 89:** apropriação, reclusão de 1 a 4 anos e multa; + 1/3 se tutor, curador ou em razão de ofício.
- **Art. 90:** abandono, reclusão de **2 a 5 anos** e multa (2025); lesão grave 3 a 7; morte 8 a 14.
- **Art. 91:** retenção de cartão, **detenção** de 6 meses a 2 anos e multa; + 1/3 se tutor ou curador.
- **Lei 7.853/1989:** negar matrícula, emprego ou inscrição em concurso por deficiência, reclusão de 2 a 5 anos e multa.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Estatuto da Pessoa com Deficiência

Conceito
- Impedimento de longo prazo
- Física, mental, intelectual, sensorial
- Interação com barreiras
- Avaliação biopsicossocial

Definições
- Acessibilidade
- Desenho universal
- Tecnologia assistiva
- Barreiras
- Mobilidade reduzida

Capacidade
- Plena capacidade civil
- Curatela excepcional
- Tomada de decisão apoiada

Prioridade
- Socorro em qualquer circunstância
- Atendimento ao público
- Tramitação processual

Crimes

- Discriminação
- Apropriação de benefícios
- Abandono
- Retenção de cartão

Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

Art. 1 — Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) TEXTO LEGAL

> Art. 1o É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.
>
> Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no § 3o do art. 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto no 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 4 — Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) TEXTO LEGAL

> Art. 4o Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.
>
> § 1o Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.
>
> § 2o A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 5 — Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) TEXTO LEGAL

> Art. 5o A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante.
>
> Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 6 — Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) TEXTO LEGAL

> Art. 6o A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para:
>
> **I –** casar-se e constituir união estável;
>
> **II –** exercer direitos sexuais e reprodutivos;
>
> **III –** exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;
>
> **IV –** conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;
>
> **V –** exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e
>
> **VI –** exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 8 — Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) TEXTO LEGAL

> Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. (DPEPR-20240

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 9 — Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) TEXTO LEGAL

Art. 9o A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de:

I – proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

II – atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público;

III – disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas;

IV – disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque;

V – acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis;

VI – recebimento de restituição de imposto de renda;

VII – tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada, em todos os atos e diligências.

§ 1o Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos VI e VII deste artigo.

§ 2o Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por esta Lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 10 — Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) TEXTO LEGAL

Art. 10. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida.

Parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 88 — Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) TEXTO LEGAL

Art. 88. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

§ 1o Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se a vítima encontrar-se sob cuidado e responsabilidade do agente.

§ 2o Se qualquer dos crimes previstos no caput deste artigo é cometido por intermédio de

meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

§ 3o Na hipótese do § 2o deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência:

I – recolhimento ou busca e apreensão dos exemplares do material discriminatório;

II – interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na internet.

§ 4o Na hipótese do § 2o deste artigo, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 89 — Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) TEXTO LEGAL

Art. 89. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido:

I – por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial; ou

II – por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de profissão.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 90 — Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) TEXTO LEGAL

Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 15.163, de 2025)

Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 15.163, de 2025)

§ 1º Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave: (Incluído pela Lei nº 15.163, de 2025)

Pena - reclusão, de 3 (três) a 7 (sete) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 15.163, de 2025)

§ 2º Se do abandono resulta morte: (Incluído pela Lei nº 15.163, de 2025)

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 14 (quatorze) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 15.163, de 2025)

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 91 — Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) TEXTO LEGAL

> Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou à realização de operações financeiras, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem:
>
> Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
>
> Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido por tutor ou curador.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Uma pessoa publica, em jornal de grande circulação, texto incitando a discriminação contra pessoas com deficiência. Segundo a Lei nº 13.146/2015, a pena prevista é de

A) reclusão de 1 a 3 anos e multa, sem qualquer alteração.

B) detenção de 6 meses a 1 ano.

C) reclusão de 2 a 5 anos e multa, por ter sido cometido por meio de comunicação social ou publicação.

D) apenas multa, por se tratar de manifestação de opinião.

E) reclusão de 1 a 3 anos, aumentada de 1/3 por ter sido praticada em público.

Gabarito: C

O crime de praticar, induzir ou incitar discriminação por deficiência tem pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Se cometido por meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, a pena passa a ser de reclusão de 2 a 5 anos e multa. O aumento de 1/3 vale quando a vítima está sob cuidado e responsabilidade do agente, não por ser em público.

QUESTÃO 2

Para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, adaptações razoáveis são

A os projetos concebidos para serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de qualquer adaptação ou ajuste posterior.

B as atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência.

C os produtos, equipamentos e recursos que promovem a funcionalidade e a autonomia, como a cadeira de rodas.

D adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, requeridos em cada caso.

E os ajustes obrigatórios em qualquer caso, ainda que gerem ônus desproporcional e indevido ao responsável.

Gabarito: D

O art. 3º, VI, conceitua adaptações razoáveis como adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer seus direitos em igualdade de condições. As demais alternativas descrevem desenho universal, barreiras atitudinais e tecnologia assistiva.

QUESTÃO 3

De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, considera-se discriminação em razão da deficiência

A somente a ação intencional praticada contra a pessoa com deficiência, não sendo punível a omissão do responsável.

B apenas a distinção praticada por agente público, no exercício da função e por meio de ato formal.

C toda distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que prejudique direitos da pessoa com deficiência, inclusive a recusa de adaptações razoáveis.

D apenas a conduta que cause dano patrimonial comprovado à pessoa com deficiência ou à sua família.

E somente a distinção expressa em documento escrito e assinado por quem a pratica, com intenção de excluir a pessoa.

Gabarito: C

O art. 4º, § 1º, considera discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.

QUESTÃO 4

De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a deficiência

A) torna a pessoa absolutamente incapaz.
B) impede o casamento sem autorização judicial.
C) obriga a nomeação de curador para todos os atos da vida civil.
D) impede o exercício da guarda de filhos.
E) não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar e exercer direitos sexuais e reprodutivos.

Gabarito: E

A LBI afirma que a deficiência não afeta a plena capacidade civil, inclusive para casar, constituir união estável e exercer direitos sexuais e reprodutivos, guarda e adoção. A curatela é extraordinária e restrita a atos patrimoniais e negociais.

QUESTÃO 5

Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do

A) sistema suplementar privado, com acesso mediante contribuição obrigatória.
B) Instituto Nacional do Seguro Social, com acesso restrito aos segurados.
C) Sistema Único de Saúde (SUS), garantido acesso universal e igualitário.
D) serviço de assistência próprio das Forças Armadas, com acesso restrito.
E) Sistema Nacional de Educação, com acesso condicionado à matrícula escolar.

Gabarito: C

O art. 18 assegura a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência, em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, com acesso universal e igualitário. O acesso não depende de contribuição, de ser segurado do INSS, de vínculo militar nem de matrícula escolar.

QUESTÃO 6

Em um processo seletivo, uma empresa exige de todos os candidatos, inclusive dos que têm deficiência, "aptidão plena" como requisito de admissão. Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é vedada qualquer restrição ou discriminação no trabalho, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção e admissão, bem como

A) a exigência de formação técnica compatível com o cargo.
B) a contratação mediante processo seletivo aberto a todos os candidatos.
C) a adaptação do ambiente de trabalho às necessidades do empregado.
D) a exigência de aptidão plena.
E) o pagamento de igual remuneração por trabalho de igual valor.

Gabarito: D

O art. 34, § 3º, veda restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive a exigência de aptidão plena. As demais alternativas descrevem práticas lícitas ou até garantidas pelo Estatuto, como a adaptação do ambiente e a igual remuneração.

QUESTÃO 7

Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, para os fins da proteção contra toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante, são considerados especialmente vulneráveis

A apenas as pessoas com deficiência intelectual ou mental, de qualquer idade.
B somente os homens adultos com deficiência física em situação de rua.
C as pessoas com deficiência residentes em zona rural.
D a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência.
E exclusivamente as pessoas com deficiência maiores de oitenta anos.

Gabarito: D

O parágrafo único do art. 5º considera especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência. Não há critério de tipo de deficiência, de zona de residência ou de idade apenas acima de oitenta anos.

QUESTÃO 8

Um ônibus urbano não dispõe de plataforma elevatória nem de espaço reservado para cadeira de rodas, o que impede o uso do serviço por pessoas com deficiência. Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, esse obstáculo é classificado como barreira

A tecnológica.
B atitudinal.
C urbanística.
D arquitetônica.
E nos transportes.

Gabarito: E

O art. 3º, IV, c, define barreiras nos transportes como as existentes nos sistemas e meios de transportes. As barreiras urbanísticas ocorrem em vias e espaços públicos, as arquitetônicas em edifícios, as atitudinais em comportamentos e as tecnológicas dificultam o acesso às tecnologias.

QUESTÃO 9

Para os fins do Estatuto da Pessoa com Deficiência, pessoa com mobilidade reduzida é aquela que tem dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, e inclui

A apenas a pessoa com deficiência física de caráter permanente e comprovado.

B a pessoa idosa, a gestante, a lactante, a pessoa com criança de colo e a pessoa obesa.

C somente a pessoa idosa com mais de oitenta anos de idade, em qualquer hipótese.

D exclusivamente a pessoa que utilize cadeira de rodas para a sua locomoção.

E somente as pessoas com deficiência visual ou auditiva de caráter permanente.

Gabarito: B

O art. 3º, IX, define pessoa com mobilidade reduzida como aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Ela não se limita à pessoa com deficiência.

QUESTÃO 10

Atitudes ou comportamentos que impedem ou prejudicam a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições são denominados, pela Lei nº 13.146/2015, barreiras

A urbanísticas.

B atitudinais.

C arquitetônicas.

D tecnológicas.

E nos transportes.

Gabarito: B

A lei define barreiras atitudinais como atitudes ou comportamentos que impedem ou prejudicam a participação social. As urbanísticas estão nas vias e espaços públicos; as arquitetônicas, nos edifícios; as tecnológicas dificultam o acesso a tecnologias.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Como a LBI define pessoa com deficiência?	Quem tem impedimento de longo prazo físico, mental, intelectual ou sensorial que, com barreiras, pode obstruir sua participação plena em igualdade de condições.
O que é barreira atitudinal?	Atitude ou comportamento que impede ou prejudica a participação social da pessoa com deficiência.

Pergunta	Resposta
A deficiência afeta a capacidade civil?	Não. A pessoa tem plena capacidade civil.
A curatela alcança quais atos?	Apenas os de natureza patrimonial e negocial, e é medida extraordinária.
Quem é pessoa com mobilidade reduzida?	Quem tem dificuldade de movimentação, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso.
Recusar adaptação razoável é discriminação?	Sim.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Lei Nº 13.146 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência \| Concursos Públicos ASSISTIR

JáPassei Educação

https://youtu.be/uXwUnZcxeAE